

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO  
SANCIONADOR CVM nº RJ2014/6225

Acusados: Aziz Bem Ammar  
Carlo Alberto de Paiva Nascimento  
Eike Fuhrken Batista  
Eliezer Batista da Silva  
Flávio Godinho  
Luiz do Amaral de França Pereira  
Marcus Vinícius Botrel Berto  
Roberto D'Araújo Senna  
Samir Zraik

Ementa: Não divulgação de fato relevante. Multa e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. APLICAR ao acusado **Marcus Vinícius Botrel Berto a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$200.000,00** por não ter divulgado, ao final do pregão do dia 13.08.2013, fato relevante relativo ao estágio das negociações iniciadas no dia 25.06.2013 entre as companhias Prumo Logística S.A. (atual denominação da LLX Logística S.A.) e a *EIG Management Company LLC*, em infração ao disposto no art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002, combinado com o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76; e
2. ABSOLVER os acusados Aziz Bem Ammar, Carlos Alberto de Paiva Nascimento; Eike Fuhrken Batista; Eliezer Batista da Silva; Flávio Godinho; Luiz do Amaral de França Pereira; Roberto D'Araújo Senna; e Samir Zraik da imputação de não divulgação de fato relevante.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto no Decreto nº 8.652/2016, as decisões absolutórias transitam em julgado na 1ª Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Proferiram defesa oral os advogados Marcelo Trindade, representando o acusado *Marcus Vinícius Botrel Berto*; Darwin Lourenço Corrêa, representando o acusado *Eike Batista*; e Júlio Ramalho Dubeux, representando os acusados *Aziz Bem Ammar*, *Carlos Alberto de Paiva Nascimento*, *Eliezer Batista da Silva*, *Flávio Godinho*, *Luiz do Amaral de França Pereira*, *Roberto D'Araújo Senna* e *Samir Zraik*.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria, Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2017.

Pablo Renteria  
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira  
Presidente da Sessão de Julgamento

## **PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/6225**

**Acusados:** Marcus Vinicius Botrel Berto  
Eike Fuhrken Batista  
Roberto D'Araujo Senna  
Eliezer Batista da Silva  
Luiz do Amaral França Pereira  
Carlos Alberto de Paiva Nascimento  
Flávio Godinho  
Samir Zraick  
Aziz Bem Ammar

**Assunto:** Ausência de divulgação de fato relevante (art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002, c/c o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976).

**Relator:** Diretor Pablo Renteria

### **RELATÓRIO**

#### **I. OBJETO E ORIGEM.**

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP para apurar a responsabilidade do acionista controlador e de administradores da Prumo Logística S.A. (“Prumo” ou “Companhia”), atual denominação da LLX Logística S.A., por eventual infração ao parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002<sup>1</sup>, combinado com o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76<sup>2</sup>, em razão da não divulgação de fato relevante, nos dias 13 e 14.8.2013, informando a existência de tratativas entre a Companhia e a EIG Management Company LLC (“EIG” ou “Grupo EIG”), quando da ocorrência de oscilações atípicas nas cotações, quantidade de negócios e volume negociado das ações ordinárias de emissão da Companhia.

2. Este processo sancionador tem origem no Processo CVM nº RJ2013/8828, instaurado pela SEP com o fim de analisar a divulgação, pela Prumo, de fato relevante, anunciando a assinatura de Termo de Compromisso entre as duas sociedades, após o encerramento do pregão de 14.8.2013 da BM&FBOVESPA.

#### **II. DOS FATOS APURADOS PELA SEP.**

##### **II.1. Dos fatos relevantes divulgados pela Prumo.**

3. Em 25.6.2013, a Prumo divulgou fato relevante informando que, com o objetivo de estudar as melhores estratégias para geração de valor a seus acionistas, havia contratado assessores financeiros para avaliar eventuais

oportunidades de negócios e operações societárias envolvendo os ativos da Companhia e seus valores mobiliários (fls. 294).

4. O anúncio também informava que o fechamento de qualquer negociação estaria condicionado à análise e aprovação das partes envolvidas e dos órgãos competentes e que a Companhia manteria seus acionistas e o mercado informados acerca de eventuais desdobramentos relacionados às informações então divulgadas.

5. Em 14.8.2013, às 17h56min, após o encerramento do pregão da BMF&BOVESPA, a Prumo divulgou outro fato relevante, informando a assinatura, pela Companhia e por seu controlador, Eike Fuhrken Batista ("Eike Batista"), de Termo de Compromisso com a EIG, pelo qual este grupo participaria de aumento de capital social da Companhia mediante subscrição privada de ações, no valor de R\$ 1,3 bilhão (fls. 01-03).

6. Segundo o anúncio, a operação estava sujeita a determinadas condições, como a celebração dos contratos definitivos, aprovações regulatórias e societárias, e finalização da *due diligence*<sup>3</sup>, que, uma vez satisfeitas, fariam do Grupo EIG o novo acionista controlador da Prumo. Por sua vez, Eike Batista deixaria de integrar a sua administração, continuando, porém, a ser acionista relevante, com direito a indicar um membro do conselho de administração.

7. O fato relevante também informou que a subscrição privada, somada às linhas de crédito existentes, proveria a Companhia com os recursos necessários à execução de seu plano de investimento de capital na construção do Porto do Açu, e reforçariam a sua estrutura de capital.

## **II.2. Dos esclarecimentos da Companhia.**

8. No dia seguinte à divulgação do segundo aviso de fato relevante, a área de acompanhamento de mercado da CVM solicitou à Companhia esclarecimentos sobre a evolução das negociações que culminaram naquele anúncio, pedindo também o nome de todas as pessoas que participaram das tratativas, ou que a elas tiveram acesso ou conhecimento<sup>4</sup>.

9. Em sua resposta (fls. 07-08), a Prumo afirmou que era de conhecimento do mercado que a Companhia e o seu acionista controlador estavam trabalhando ativamente para viabilizar o Porto do Açu, localizado no norte do Estado do Rio de Janeiro, e que já havia sido publicado fato relevante nesse sentido, em 25.6.2013.

10. A partir dessa data, portanto, a Prumo manteve tratativas com potenciais investidores, tendo, em 18.7.2013, iniciado as conversas com o Grupo EIG, que foram mantidas em sigilo em função de termo de confidencialidade assinado no dia anterior (fls. 30-39).

11. A partir de 30.7.2013, estas negociações se intensificaram, até que, em reunião extraordinária realizada entre 9h e 10h do dia 14.8.2013, o conselho de administração autorizou a diretoria da Companhia a firmar com a EIG o "*Commitment Letter for Financing Açu Superport and Related Assets*" ("Termo de Compromisso") juntamente com o anexo "*LLX Logística S.A. R\$1.3 Billion Rights Offering Participation Binding Terms and Conditions*" (fls. 264-266).

12. A reunião contou com a presença da totalidade dos conselheiros, que haviam sido convocados no dia anterior, 13.8.2013, às 22h50min.

13. A Prumo informou que o diretor de relações com investidores, Marcus Vinicius Botrel Berto ("Marcus Botrel" ou "DRI"), teve ciência das negociações com o Grupo EIG em 18.7.2013, ao passo em que os membros do conselho de

administração Roberto D'Araujo Senna ("Roberto Senna") e Eike Batista, este último também controlador da Companhia, souberam delas em 23.7.2013 (fls. 08-09).

14. Os demais integrantes do conselho de administração, Eliezer Batista da Silva ("Eliezer Batista"), Luiz do Amaral França Pereira ("Luiz França"), Carlos Alberto de Paiva Nascimento ("Carlos Paiva"), Flávio Godinho, Samir Zraick e Aziz Bem Ammar ("Aziz Ammar") teriam tido conhecimento do negócio na reunião do órgão realizada em 14.8.2013.

15. Nos seus esclarecimentos, a Prumo ressaltou que, entre a publicação do fato relevante de 25.7.2013 e a divulgação do contrato, a Companhia foi objeto de diversas reportagens com rumores e especulações, mas que nenhuma delas se referiu ao contrato a ser firmado com a EIG.

### **II.3. Dos esclarecimentos do DRI e dos conselheiros.**

16. No curso de sua análise, a SEP verificou que ocorreram as seguintes oscilações relacionadas às ações de emissão da Companhia, previamente ao aviso de fato relevante divulgado às 17h56min do dia 14.8.2013:

- (i) +17,27% e +17,25% na cotação das ações ordinárias em 13.8.2013 e 14.8.2013, respectivamente;
- (ii) +58,27% e +116,96% na quantidade de ações negociadas em 13.8.2013 e 14.8.2013, respectivamente;
- (iii) +75,88% e +162,25% no volume financeiro observado em 13.8.2013 e 14.8.2013, respectivamente; e
- (iv) +31,18% e +86,76 no número de negócios realizados com as ações ordinárias em 13.8.2013 e 14.8.2013, respectivamente.

17. Nos termos do disposto no art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008<sup>5</sup>, a SEP solicitou, em 4.9.2013, a manifestação do DRI Marcus Botrel e, por meio deste, também a dos conselheiros acima relacionados (fls. 13-14), a respeito da observância do comando previsto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002, segundo o qual os administradores devem providenciar a divulgação imediata de fato relevante mantido em sigilo, caso a informação escape ao controle ou ocorram oscilações atípicas.

18. Em sua resposta (fls. 17-21), à qual acederam todos os conselheiros (fls. 22-28 e 252), Marcus Botrel confirmou a versão da Companhia, mencionada acima, a respeito da evolução das negociações que conduziram à publicação, em 14.8.2013, do fato relevante anunciando a assinatura do Termo de Compromisso com a EIG.

19. Acrescentou que, na data da publicação do primeiro fato relevante, 25.6.2013, a Prumo estabeleceu proibição interna de negociação de valores mobiliários de sua emissão (fl. 290).

20. A respeito das oscilações apontadas pela SEP, o DRI afirmou que, após a publicação do primeiro fato relevante, a Prumo passou a ser objeto de inúmeras reportagens que traziam rumores e especulações sobre a potencial aquisição de ativos do grupo em que ela estava inserida (Grupo X).

21. No entanto, apontou que nenhuma das reportagens coletadas pelo serviço de *clipping* de notícias da Companhia (fls. 40-249), distribuído diariamente para toda a diretoria e para a área de relações com investidores, fez referência às negociações com a EIG.

22. Assim, não haveria qualquer indício de que as oscilações ocorridas nos dias 13 e 14.6.2013 teriam decorrido de vazamento sobre a negociação ainda em curso com o Grupo EIG, o que fez com que não fosse recomendável divulgar ao mercado qualquer informação. Aduziu que a divulgação de informações sem relevância ou concretude é prejudicial ao mercado, pois poderia aumentar ainda mais a volatilidade dos negócios com ações de emissão da Prumo.

23. Segundo o DRI, em face desse cenário extraordinário, a Companhia procurou ser prudente na divulgação de fatos relevantes, tendo, em função disso, divulgado a transação com a EIG somente após a efetiva assinatura do Termo de Compromisso e após o fechamento do pregão da BMF&BOVESPA.

24. Argumentou, também, que a divulgação prematura da transação poderia por em risco o negócio, em função do efeito que o anúncio poderia ter sobre a cotação das ações de emissão da Companhia e que, portanto, o *caput* do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002<sup>6</sup> autorizaria o sigilo.

25. Marcus Botrel alegou ainda que as oscilações apontadas pela SEP eram comuns e quase diárias, não só para as ações de emissão da Prumo, mas para todas as companhias abertas do Grupo X. Em suporte ao seu argumento, apresentou tabelas com as variações das cotações e com os volumes negociados das ações da Companhia, em pregões dos meses de março a agosto de 2013, que seriam da mesma ordem das verificadas nos dias 13 e 14.8.2013 (fls. 19-20).

26. Acrescentou que a volatilidade dos papéis também pode estar relacionada ao preço baixo das ações da Prumo, menos de R\$1,00, que fazia com que qualquer rumor ou especulação fosse capaz de provocar variação significativa, que dificultava sua caracterização como oscilação atípica.

27. Desta feita, não teria havido vazamento de informações sobre a transação com o EIG e tampouco foram atípicas as oscilações ocorridas, nos dias 13 e 14.8.2013, com as cotações e o volume negociado das ações de emissão da Prumo.

#### **II.4. Das diligências adicionais da área técnica.**

28. A SEP solicitou, em 5.5.2014, a manifestação da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI acerca da eventual ocorrência de oscilação atípica na cotação das ações ordinárias de emissão da Prumo, nos dias que antecederam a divulgação do aviso de fato relevante de 14.8.2013 (fls. 253-255<sup>7</sup>).

29. A SMI realizou análise estatística dos parâmetros de cotação, quantidade negociada e volume negociado das ações ordinárias de emissão da Prumo no mês de agosto de 2013, confirmando que houve comportamento atípico da cotação e da quantidade negociada nos dias 13 e 14.8.2013 e do volume negociado no dia 14.8.2013 (fls. 257-261).

#### **III. DA ACUSAÇÃO.**

30. Diante dos fatos relatados acima, a SEP apresentou, em 10.6.2014, Termo de Acusação em face do DRI, Marcus Botrel, do acionista controlador e conselheiro de administração, Eike Batista, e dos conselheiros de administração, Roberto Senna, Eliezer Batista, Luiz França, Carlos Paiva, Flávio Godinho, Samir Zraick e Aziz Ammar (fls. 295-322).

31. Expôs a área técnica que, como exceção à regra geral do art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002<sup>8</sup>, de imediata divulgação dos fatos relevantes relacionados aos negócios da Companhia, o *caput* do art. 6º da mesma Instrução

permite o sigilo sobre os atos ou fatos relevantes, quando sua revelação colocar em risco interesse legítimo da Companhia.

32. No entanto, por força do disposto no parágrafo único do mesmo art. 6º, caso (i) a informação relevante escape ao controle, ou (ii) se ocorrerem oscilações atípicas na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da Companhia, as pessoas mencionadas em seu *caput* (acionistas controladores ou administradores) ficam obrigadas a divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, diretamente ou através do diretor de relações com investidores.

33. Assim, a SEP entendeu que as oscilações atípicas de preço e quantidade ocorridas com os papéis de emissão da Prumo, nos dias 13 e 14.8.2013, e de volume negociado, no dia 14.8.2013, evidenciavam a necessidade de imediata divulgação de fato relevante, informando o mercado a respeito da existência das tratativas com o Grupo EIG.

34. Em relação à primeira hipótese do parágrafo único do art. 6º, da Instrução CVM nº 358/2002, o Termo de Acusação reconheceu que não havia, nos autos, reportagens oriundas da mídia convencional, mencionando as tratativas entre a Prumo e o Grupo EIG que indicassem que a informação teria escapado ao controle da Companhia.

35. Nada obstante, a área técnica apontou a divulgação em perfil da rede social *Twitter*, às 13h18min do dia 13.8.2013, do possível anúncio de venda da Prumo a ser realizado no dia seguinte. Às 08h04min do dia 14.8.2013, o mesmo perfil escreveu que "*quem comprou a LLX foi... EIG Global Partners e Mubadala*" (fl. 271).

36. Essas publicações no *Twitter* comprovariam, para a SEP, o vazamento da negociação, evidenciado pela oscilação atípica experimentada pelas ações.

37. De acordo com a Superintendência, era incontroverso o potencial de relevância da informação mantida em sigilo, que envolvia, inclusive, a transferência do controle acionário da Companhia. Quanto às alegações dos administradores de que não haveria concretude na informação, apontou a SEP que a CVM tem reconhecido de forma reiterada que a certeza do negócio não é requisito para a caracterização de fato relevante.

38. No entendimento da Superintendência, também não seria motivo para a manutenção do sigilo o receio de que a divulgação das tratativas poderia prejudicar a concretização do negócio pretendido, por exemplo, pelo aumento da volatilidade nos negócios com ações de emissão da Companhia. A uma, porque a divulgação das tratativas, ao contrário do alegado pelos administradores na fase de instrução, diminuiria a assimetria informacional que as oscilações atípicas demonstravam existir.

39. A duas, porque a CVM já se manifestou no sentido de que não é absoluta a exceção à divulgação prevista no art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002, pois, nos termos do já comentado parágrafo único daquele mesmo dispositivo, ocorrendo oscilações atípicas, cessa a discricionariedade dos administradores em manter o sigilo, devendo a informação ser imediatamente divulgada, não se condicionando, esta obrigação, à existência de correspondência explícita entre a informação a ser divulgada e a oscilação atípica observada.

40. Pediu a SEP, portanto, a responsabilização de todos os acusados por infração ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002, em virtude da não divulgação de fato relevante, informando ao mercado a existência de tratativas entre o Grupo EIG e a Prumo, quando da verificação de oscilação atípica nos papéis de emissão da Companhia, ocorridas nos dias 13 e 14.8.2013.

41. Em relação a Marcus Botrel, o Termo de Acusação apontou que, além de ter tido ciência das negociações entre a Prumo e o Grupo EIG em 18.7.2013, ele era, na qualidade de diretor de relações com investidores, o responsável pelo acompanhamento diário da evolução das ações de emissão da Companhia. Assim, em vista da oscilação havida com os papéis, deveria ter divulgado a existência das referidas tratativas, pelo menos desde o dia 13.8.2013.

42. Por sua vez, o acionista controlador e conselheiro de administração, Eike Batista, e o conselheiro de administração, Roberto Senna, obtiveram conhecimento das negociações em 23.7.2013. A SEP ressaltou que, apesar de não terem a mesma atribuição do DRI de acompanhar diariamente as negociações das ações, o parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002 também lhes dava a responsabilidade de divulgar imediatamente o fato relevante mantido sob sigilo, caso ocorressem oscilações atípicas com os papéis.

43. Nesse sentido, apontou o termo de acusação que as oscilações havidas em 13 e 14.8.2013 foram divulgadas por diferentes veículos de imprensa, que noticiaram as altas nas ações da Prumo naqueles dias, e cujas matérias teriam sido distribuídas aos administradores pelo serviço de clipping contratado pela Companhia, conforme a tabela a seguir:

**Tabela 1: Notícias informando oscilações nas ações da Prumo nos dias 13 e 14.8.2013**

| <b>Dia e Hora</b>     | <b>Veículo</b>       | <b>Título</b>                                                                       | <b>Trecho relevante</b>                                                                                                                                             | <b>Fls.</b> |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13.08.13<br>16h11 min | Infomoney            | "Mubadala deve injetar US\$ 1 bi nas empresas de Eike; ações disparam"              | "(...) por volta das 16h05 (...) a LLX tem ganhos de 10,00%, aos R\$1,21 – os maiores do Ibovespa".                                                                 | 115 - 116   |
| 13.08.13<br>17h02 min | Valor                | "Bovespa caminha para quinta alta seguida com disparada do grupo 'X'"               | "Às 16h40, o Ibovespa subia 0,65%, para 50.630 pontos, com bom volume de R\$6,7 bilhões. No topo do índice estavam LLX ON (14,24%) (...)".                          | 118 - 119   |
| 13.08.13<br>18h11 min | Infomoney            | "Guiado por grupo EBX, Ibovespa ganha fôlego na reta final"                         | "(...) LLX tem ganhos de 13,64%, aos R\$ 1,25 – os maiores ganhos do Ibovespa".                                                                                     | 126 - 128   |
| 14.08.13<br>12h09 min | Último Instante – SP | "Ação da LLX salta mais de 13% com rumores sobre Porto do Açu"                      | "Às 11h55, os papéis da companhia do grupo EBX avançavam 13,18 por cento, enquanto o Ibovespa subia 0,51 por cento".                                                | 49          |
| 14.08.13<br>14h11 min | Infomoney            | "LLX estende ganhos e dispara 11%; ALL sobe 9% e PDG tem 5º pregão seguido de alta" | "Liderando as altas do Ibovespa, a LLX Logística (LLXL3) registra alta de 11,63%, a R\$ 1,44, estendendo os ganhos da sessão anterior, quando teve alta de 17,27%". | 54-58       |
| 14.08.13<br>16h11 min | Infomoney            | "Rumor ganha força e LLX chega a alta de 16%, levando OGX a subir 7,5%"             | "Ganhando forças ao longo do pregão, a LLX Logística (LLXL3) tem alta de 14,73% por volta das 14h40, atingindo os R\$1,48".                                         | 93          |

44. Segundo a área técnica, na medida em que essas notícias estavam amplamente disponíveis àqueles administradores por meio do serviço de *clipping*, a verificação da ocorrência das variações atípicas nas ações nos referidos dias não demandaria deles qualquer esforço adicional dissonante de suas funções de conselheiro.

45. Concluiu, portanto, o Termo de Acusação que, estando Eike Batista e Roberto Senna cientes das negociações com a EIG e ambos tendo tido conhecimento das oscilações atípicas, também deveriam ter divulgado a existência das tratativas, pelo menos desde o dia 13.8.2013.

46. De forma semelhante, entendeu a SEP que, por meio do serviço de *clipping* contratado pela Prumo, os conselheiros Eliezer Batista, Luiz França, Carlos Paiva, Flávio Godinho, Samir Zraick e Aziz Ammar tiveram ciência das oscilações atípicas das ações da Companhia desde o dia 13.8.2013.

47. Assim, tendo sido convocados para a reunião do conselho de administração do dia 14.8.2013, às 22h50min do dia anterior, concluiu a área técnica que, a partir do fim da referida reunião, às 10h do dia 14, quando ficaram cientes da negociação com a EIG, e tendo em vista também que, ao longo desse dia, foram divulgadas matérias relatando oscilações anormais das ações, teriam aqueles conselheiros que divulgar imediatamente o fato relevante, nos termos do parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002.

#### **IV. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.**

48. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada na CVM (PFE) entendeu estarem atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538/2008<sup>9</sup>, com exceção da manifestação, ou anuência à manifestação do DRI, do acusado Aziz Ammar, que a princípio não se encontrava nos autos.

49. Porém, conforme consignado pela área técnica às fls. 329, Aziz Ammar, a exemplo dos outros conselheiros da Prumo, anuiu com os esclarecimentos prestados à SEP por Marcus Botrel, conforme documento de fls. 252, restando, portanto, suprida a lacuna apontada pela PFE.

#### **V. DAS DEFESAS.**

50. Apresentaram individualmente as suas defesas Eike Batista (fls. 400-414) e Marcus Botrel (fls. 612-634). Apresentaram defesa conjunta os demais acusados Roberto Senna, Eliezer Batista, Luiz França, Carlos Nascimento, Flávio Godinho, Samir Zraick e Aziz Ammar (fls. 434-472).

##### **V.1. Das preliminares.**

51. O acusado Marcus Botrel alegou, preliminarmente, que a Acusação deixou de observar o disposto no art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, pois, após ter-se manifestado, em atendimento a esse dispositivo, houve manifestação da SMI a respeito das oscilações ocorridas com as ações de emissão da Companhia nos dias 13 e 14.8.2013.

52. Alega que deveria ter sido novamente intimado a se manifestar, quando então poderia ter esclarecido que as referidas oscilações não foram atípicas, assim como os membros do conselho de administração, que poderiam ter comprovado que não houve, no período que antecedeu o fato relevante publicado pela Companhia em 14.8.2013, nenhuma notícia na imprensa vinculando a Companhia ao Grupo EIG.



53. Os conselheiros, por seu turno, alegaram, preliminarmente, que a SEP agiu inapropriadamente ao ter tomado as informações prestadas pelo DRI em atendimento ao art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008 como se prestadas por eles próprios.

54. Alegam, assim, que apenas afirmaram que estavam de acordo e não tinham objeções às informações prestadas pelo DRI, devendo, portanto, o termo de acusação, de modo a conter a correta "narrativa dos fatos investigados" (art. 6º, II, da Deliberação CVM 538/2008), ser retificado para tratá-los de forma diferenciada do DRI.

## **V.2. Dos argumentos de defesa comuns aos acusados**

55. Os acusados, de forma semelhante ao que relataram na fase de instrução, contextualizaram a situação vivida pela Companhia à época dos fatos e as negociações que culminaram na assinatura do Termo de Compromisso com a EIG, divulgada no aviso de fato relevante de 14.8.2013.

56. Em apertada síntese, relatam que, a partir de meados de 2013, com a divulgação ao mercado de informações negativas relacionadas aos negócios da companhia de petróleo OGX, instalou-se profunda crise de confiança sobre as empresas do Grupo X, do qual fazia parte a Prumo.

57. Com isto, apesar de deter um valioso e promissor ativo em construção – o Porto do Açu –, a Companhia sofreu forte impacto negativo, com reflexo na cotação de suas ações. Em 2012, a cotação havia alcançado R\$3,40 por ação (com média anual em 2012 de R\$2,46 por ação), mas chegou a valer R\$0,55 por ação em 12.7.2013, registrando-se, desse modo, uma redução de mais de 80%.

58. Surgiram, em paralelo, dificuldades financeiras, como restrições de crédito, aumento de custo de captação, dificuldades para a atração de novos clientes do Porto do Açu, falta de recursos para suportar obrigações prestes a vencer, entre outras, que tornaram premente uma substancial injeção de capital na Companhia.

59. Em função disso, foram contratados assessores financeiros para avaliar eventuais oportunidades de negócios e operações societárias envolvendo seus ativos e valores mobiliários, conforme divulgado ao mercado por meio do fato relevante do dia 25.6.2013.

60. Com este anúncio, os investidores e o mercado foram adequadamente informados sobre a existência de negociações com terceiros e de que alguma operação societária relevante poderia acontecer brevemente, gerando neles, assim, a expectativa de que voltariam a ser informados apenas no momento em que tais negociações chegassem a termo.

61. As negociações se iniciaram com quinze grupos potencialmente interessados (fls. 479-481), todos com assinatura de acordos de confidencialidade (fls. 483-586). Em 18.7.2013, iniciaram-se as tratativas com o Grupo EIG, após a assinatura, no dia anterior, de acordo de confidencialidade.

62. A partir de 30.7.2013, as negociações se intensificaram com a EIG, até que, em 14.8.2013, o conselho de administração da Companhia aprovou a celebração de Termo de Compromisso com a instituição. Alegam, no entanto, que as negociações só terminaram na tarde de 14.8.2013, com a própria assinatura do documento, tendo o fato relevante, então, sido publicado após o encerramento do pregão da BM&FBOVESPA, nos termos do art. 5º da Instrução CVM nº 358/2002<sup>10</sup>.

63. Para os acusados, a Companhia agiu corretamente, em linha com precedente da CVM<sup>11</sup>, ao divulgar, em 25.6.2013, o início das negociações, e, posteriormente, a assinatura do Termo de Compromisso, ao fim do pregão de 14.8.2013.

64. Não seria razoável esperar que a Companhia fosse obrigada a divulgar fatos relevantes sucessivos, atualizando o mercado sobre cada etapa do processo de negociação. Apenas quando houvesse fato novo é que uma nova divulgação seria necessária<sup>12</sup>.

65. Entre as datas dos dois fatos relevantes não havia o que divulgar, pois existiam apenas meras expectativas, as quais, se divulgadas, colocariam em risco a concretização do negócio, bem como seriam prejudiciais ao mercado, dada a expressiva volatilidade das ações e as variadas especulações que pairavam sobre os negócios da Companhia.

66. Mesmo nos dias 13 e 14.8.2013 persistiam negociações em paralelo, além das que estavam sendo conduzidas com o Grupo EIG, de modo que a divulgação, naquele momento, do estágio das tratativas com a EIG seria prejudicial à Companhia, pois os demais potenciais investidores poderiam desistir do negócio antes de se chegar ao acordo com a primeira. As negociações estavam, ademais, protegidas por acordo de confidencialidade.

67. Mesmo após o conselho ter aprovado a celebração de Termo de Compromisso na manhã do dia 14.8.2013, não havia, segundo os acusados, segurança de que tal documento preliminar seria efetivamente assinado, o que se deu somente na tarde daquele dia, quando foi, então, plenamente divulgado.

68. Nesse ponto, os acusados alegam que antes da assinatura do Termo de Compromisso faltava, à negociação com a EIG, a concretude necessária à sua divulgação obrigatória, nos termos do art. 2º da Instrução CVM nº 358/2002. Ressaltam, a propósito, que seria despropositada a divulgação durante o pregão de 14.8.2013 (isto é, antes da divulgação do Fato Relevante, às 17h56min) de que o conselho havia aprovado a assinatura de termo de compromisso ainda em negociação com o Grupo EIG, ou que a Companhia estava mais perto de fechar acordo com o Grupo EIG do que com outros potenciais investidores.

69. Os acusados apontam, ademais, que a SEP reconheceu que não houve vazamento da informação a respeito da negociação com o Grupo EIG, grupo este que não foi citado em nenhuma das matérias jornalísticas acostadas aos autos, havendo apenas menção em um perfil da rede social Twitter, mas sem nenhuma repercussão e credibilidade, não podendo de nenhuma formar ser tomada como indício de vazamento.

70. Os acusado também alegam que as oscilações observadas nos parâmetros de negociação das ações de emissão da Prumo nos dias 13.8.2013 e 14.8.2013 não poderiam ser consideradas atípicas, já que todos esses pregões estavam inseridos em um período de alta volatilidade. Nesse tocante, sustentam que o histórico da cotação das ações da Companhia, nos meses de janeiro a setembro de 2013, apresenta oscilações tão relevantes quanto às ocorridas em 13.8.2013 e 14.8.2013, e que, no período que antecedeu a assinatura do acordo com a EIG, aconteciam oscilações quase que diárias, por conta de toda sorte de especulações acerca da Companhia e do grupo X.

### **V.3. Dos argumentos de defesa do DRI.**

71. Além dos argumentos acima expostos, Marcus Botrel defende ter pautado sua conduta pelo padrão exigido dos administradores pela Lei nº 6.404/76, tendo divulgado o início das tratativas com potenciais investidores e o término das

negociações, no momento da assinatura do acordo com a EIG. A divulgação, antes de consumado o negócio, teria caráter especulativo e poderia prejudicar o encerramento das negociações.

72. Alega que a tipicidade das oscilações se comprovaria também pelo fato de que nem a BMF&BOVESPA nem a CVM chegaram a oficiar a Companhia para que esta se pronunciasse imediatamente sobre as oscilações dos dias 13.8.2013 e 14.8.2013, procedimento comumente adotado no âmbito do convênio de cooperação existente entre ambas.

73. Ressaltou ainda que o perfil da rede social *Twitter*, apontado pela SEP como indício de vazamento da informação, não tinha visibilidade capaz de causar repercussão da notícia, nem apresentava qualquer credibilidade, pois divulgou informação equivocada, parecendo muito mais especulação do que vazamento.

74. Também alega que a Acusação se utilizou da Nota Explicativa CVM nº 28/1984, já revogada, e que a Instrução CVM nº 358/2002 não possui determinação específica quanto à conduta a ser adotada pelas companhias no caso de rumores, além do que a Política de Divulgação da Companhia proibia qualquer comentário sobre rumores no mercado.

#### **V.4. Dos argumentos de defesa do acionista controlador e dos conselheiros.**

75. As defesas alegam que os conselheiros de administração não se envolvem diretamente na gestão ordinária da Companhia, já que não lhes compete o exercício de funções executivas, ou de representação perante terceiros. Desse modo, não poderia lhes ser imputado um padrão de conduta incompatível com sua posição na administração da Companhia, sob pena de violação ao princípio da responsabilidade subjetiva no processo sancionador.

76. Assim, os conselheiros acusados, inclusive o controlador, Eike Batista, alegam não ser sua atribuição acompanhar diariamente o grau de oscilação das ações, tarefa que caberia primariamente ao diretor de relações com investidores, assim como a divulgação de atos ou fatos relevantes ao mercado, conforme o art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002.

77. Segundo defendem, o diretor de relações com investidores é o porta-voz das companhias abertas em relação ao mercado, na medida em que a regulamentação da CVM o considera como responsável primordial pela disseminação das informações periódicas e eventuais (entre as quais se insere a divulgação de fatos relevantes).

78. Acrescentam, ademais, que a constatação de oscilações atípicas depende de exame técnico sofisticado, levando em conta o histórico dos papéis envolvidos, o comportamento do mercado no dia, entre diversos fatores. No caso da Companhia, tal análise se revelava especialmente complexa, dada a volatilidade ordinária de suas ações.

79. Destaca que a volatilidade na cotação das ações podia estar relacionada ao baixo preço das ações da Companhia (que passou a valer menos de R\$1,00, quando em anos anteriores tinha chegado a valer mais de R\$3,00), o qual, somada à pouca liquidez, podia provocar grandes oscilações de preço.

80. Por fim, apontam que a área técnica se equivocou ao afirmar que eles teriam ciência ou estavam, ao menos, em condições de ter ciência das oscilações, por receberem diariamente notícias da Companhia por meio do serviço de *clipping*.

81. Ocorre que, conforme consignado na manifestação inicial do DRI, às fls. 17-21, o *clipping* de notícias era enviado somente aos diretores e aos funcionários

da área de relações com investidores, e não aos conselheiros. Ademais, as matérias anexadas ao processo pelo DRI, às fls. 40-249, não correspondiam às do *clipping*, que, além disso, era enviado na forma de e-mail com as manchetes das matérias, apenas.

82. Assim, na medida em que a SEP considerou o conhecimento das oscilações atípicas como pressuposto para a acusação dos Conselheiros, e não havendo prova ou indício nos autos de que eles teriam tomado conhecimento das oscilações supostamente atípicas dos dias 13.8.2013 e 14.8.2013, impõe-se a sua absolvição, a exemplo dos precedentes PAS CVM nº 16/2009 e PAS CVM nº 2008/11199.

83. No mesmo sentido, asseveram que tampouco tomaram conhecimento (ou tinham o dever de tomar conhecimento) de suposto vazamento das negociações com o Grupo EIG por meio de mensagens divulgadas no *Twitter*, cujo acompanhamento não guarda nenhuma relação com as suas funções.

## VI. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

84. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 24.02.2015, fui sorteado como relator deste processo (fl. 696).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2017.

Pablo Renteria  
DIRETOR-RELATOR

-----  
<sup>1</sup> "Art. 6º (...) Parágrafo único. As pessoas mencionadas no *caput* ficam obrigadas a, diretamente, ou por meio do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle, ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados."

<sup>2</sup> "Art. 154. (...) §4º. Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia."

<sup>3</sup> Em 16.9.2013, foi informada, por meio da divulgação de fato relevante, a assinatura do acordo definitivo com o Grupo EIG (fls. 267-269).

<sup>4</sup> OFÍCIO/CVM/GMA-2/Nº072/13 (fls. 06-07).

<sup>5</sup> OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº245/13 (fls. 13-14).

<sup>6</sup> "Art. 6º - Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia."

<sup>7</sup> MEMO/CVM/SEP/GEA-4/Nº022/14 (fls. 253-255).

<sup>8</sup> "Art. 3º. Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente, em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação."

<sup>9</sup> MEMO nº 19/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 323-327).

<sup>10</sup> "Art. 5º - A divulgação de ato ou fato relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes do início ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação."

<sup>11</sup> Nos termos do voto do Diretor Pedro Marcílio no PAS CVM nº RJ2006/5928, julgado em 17.4.2007: *"Para que um fato relevante seja divulgado não é preciso que se conheçam todos os seus elementos. Muitas vezes, deve se fazer a divulgação aos poucos, à medida que as informações venham a ser produzidas. (...) Da mesma forma, se existem negociações para a aquisição de um concorrente, **pode-se divulgar a existência das negociações e, posteriormente, a sua conclusão.** Se, quando da conclusão, o preço ainda não estiver determinado, em uma nova oportunidade divulga-se o preço, se for informação relevante."* (Grifo do acusado Marcus Bortrel)

<sup>12</sup> A defesa conjunta dos Conselheiros contestou o uso, pela SEP, dos seguintes precedentes a respeito da divulgação de fatos incompletos, pendentes ou não definitivos, pois, para ela, em tais casos, não houve a divulgação prévia do início das tratativas, como o presente processo: PAS CVM nº 16/09, PAS CVM nº 2012/3168, PAS CVM nº 2006/5928, PAS CVM nº 2006/4776 e PAS CVM nº 2008/5752.

## **PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/6225**

**Acusados:** Marcus Vinicius Botrel Berto  
Eike Fuhrken Batista  
Roberto D'Araujo Senna  
Eliezer Batista da Silva  
Luiz do Amaral França Pereira  
Carlos Alberto de Paiva Nascimento  
Flávio Godinho  
Samir Zraick  
Aziz Bem Ammar

**Assunto:** Ausência de divulgação de fato relevante (art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002, c/c o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76).

**Relator:** Diretor Pablo Renteria

### **V O T O**

#### **OBJETO E ORIGEM.**

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP para apurar a responsabilidade do acionista controlador e de administradores da Prumo Logística S.A. ("Prumo" ou "Companhia"), atual denominação da LLX Logística S.A., por eventual infração ao parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002<sup>1</sup>, combinado com o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976<sup>2</sup>, por não terem divulgado fato relevante, nos dias 13 e 14.8.2013, informando a existência de tratativas entre a Companhia e a EIG Management Company LLC ("EIG" ou "Grupo EIG"), quando da ocorrência de oscilações atípicas nas cotações, quantidade de negócios e volume negociado das ações ordinárias de emissão da Companhia.

2. Apresentaram individualmente as suas defesas o acionista controlador e membro do conselho de administração Eike Fuhrken Batista ("Eike Batista") e o diretor de relações com investidores Marcus Vinicius Botrel Berto ("Marcus Botrel" ou "DRI"). Por sua vez, apresentaram defesa conjunta os membros do conselho de administração da Companhia Roberto D'Araujo Senna ("Roberto Senna"), Eliezer Batista da Silva ("Eliezer Batista"), Luiz do Amaral França Pereira ("Luiz França"), Carlos Alberto de Paiva Nascimento ("Carlos Nascimento"), Flávio Godinho, Samir Zraick e Aziz Bem Ammar ("Aziz Ammar") (em conjunto, "Conselheiros").

#### **DAS PRELIMINARES**

3. O acusado Marcus Botrel alega, preliminarmente, a não observância no presente caso do disposto no art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008<sup>3</sup>, uma vez que o pedido de esclarecimentos foi formulado antes de trazidas aos autos as informações prestadas pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI, que seriam aproveitadas na fundamentação do Termo de Acusação.

4. Não concordo com o argumento por duas razões. Conforme entendimento pacífico desta autarquia, o pedido de esclarecimentos, formulado pela área técnica da CVM em cumprimento ao aludido dispositivo regulamentar, não traduz meio hábil ao contraditório dos elementos de prova presentes nos autos, que podem vir a subsidiar o eventual oferecimento da peça acusatória. Com efeito, como já esclarecido por este Colegiado, *"a oitiva preliminar tem por objetivo tão somente*

*dar suporte à formação da convicção da área técnica quanto à materialidade e a autoria das infrações e auxiliar na boa instrução do processo, durante a etapa investigativa de que trata o art. 9º, §2º, da Lei nº 6.385/76. O dispositivo não confere, portanto, um direito subjetivo aos investigados, nem deve ser confundido com defesa prévia<sup>4</sup>”.*

5. Além disso, não se verifica prejuízo ao acusado, que, uma vez intimado para a apresentação de sua defesa, teve acesso integral aos autos e oportunidade para contestar o Termo de Acusação e requerer a produção das provas que considerasse pertinentes.

6. Ainda em sede preliminar, os Conselheiros alegam que a SEP se equivocou, ao tomar como suas as informações prestadas em resposta ao ofício enviado nos termos do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008. Segundo afirmam, limitaram-se a esclarecer, naquela oportunidade, que não tinham objeções aos esclarecimentos prestados pelo DRI.

7. Em razão disso, solicitam, nos termos do art. 6º, II, da Deliberação CVM nº 538/2008, a retificação do Termo de Acusação para que sejam corrigidas todas as menções a declarações de “administradores” de modo a ficar esclarecido que a sua participação nos fatos apurados é distinta da do DRI.

8. A retificação, contudo, me parece descabida, uma vez que os Conselheiros tiveram a oportunidade de apresentar, em sua defesa, os esclarecimentos que julgaram necessários acerca da resposta encaminhada à SEP. A alegação de que a peça acusatória teria se equivocado ao interpretar as informações remetidas pelo DRI traduz, portanto, questão afeta à valoração das provas dos autos, que, desta feita, será examinada adiante por ocasião do julgamento do mérito da acusação.

9. Afasto, por essas razões, as preliminares alegadas pelos acusados.

### **III. DO MÉRITO**

III.1. DO CARÁTER ATÍPICO DAS OSCILAÇÕES OCORRIDAS NOS PREGÕES DOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2013 NA NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES DE EMISSÃO DA PRUMO.

10. As acusações partem da premissa, contestada pelas defesas, de que, nos pregões dos dias 13 e 14.8.2013, os indicadores relativos à negociação das ações de emissão da Prumo apresentaram oscilações atípicas.

11. De acordo com os acusados, as ações de emissão da Prumo estavam sujeitas à forte volatilidade desde, ao menos, janeiro de 2013, em razão das notórias incertezas envolvendo a continuidade do Grupo X. Examinadas nesse contexto, as oscilações registradas nos dias 13 e 14 de agosto não se mostrariam anormais. Nessa direção, acostaram aos autos levantamento a respeito da variação percentual dos preços e da evolução dos valores absolutos de quantidade e volume negociado, em pregões compreendidos de janeiro a setembro de 2013 (fls. 408-409, 464-467, 630-634).

12. No entanto, em direção oposta à sustentada pelos acusados, o estudo técnico elaborado pela SMI (fls. 257-261) evidencia que, nos referidos pregões, os parâmetros de negociação dos papéis da Companhia se desviaram dos padrões usuais. O aludido estudo foi elaborado com base no limite estatístico da média adicionada a duas vezes o desvio-padrão, que define o intervalo de 95,44% das observações, na hipótese de distribuição normal, considerado o horizonte de 60 pregões<sup>5</sup>. A conclusão desse modo alcançada é clara: tanto no dia 13, como no dia

14.8.2013, houve oscilações atípicas não só em relação à cotação, mas também em relação à quantidade de ações negociadas.

13. Aproveito para esclarecer que o dever previsto no art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002 tem por efeito obrigar o diretor de relações com investidores a dotar-se dos meios necessários ao efetivo monitoramento das negociações com valores mobiliários emitidos pela companhia aberta, inclusive mediante a adoção de critério minimamente objetivo para discernir as oscilações atípicas das típicas. De outro modo, especialmente em relação às ações que apresentam expressiva volatilidade histórica, como era o caso da Prumo, o cumprimento do disposto no art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002 restaria inviabilizado.

14. A metodologia utilizada pela SMI, nesse particular, mostra-se razoável e, frise-se, bastante conservadora, uma vez que só considera atípica a oscilação que extrapola o intervalo de 95,44% da distribuição normal. Evidentemente, o diretor de relações com investidores tem autonomia, dentro dos limites da razoabilidade, para definir os seus próprios filtros. O que não se pode admitir, por ser insuficiente ao cumprimento do mencionado art. 6º, parágrafo único, é que deixe de empregar qualquer critério objetivo, baseando-se em uma leitura deveras subjetiva e incerta a respeito da variação dos preços, das quantidades e dos volumes negociados. Afinal, uma variação de, por exemplo, 5% na cotação ou no volume financeiro pode ser atípica ou não, conforme a volatilidade histórica do papel, sendo, assim, imprescindível o emprego de tratamento estatístico para o efetivo monitoramento das negociações com valores mobiliários emitidos pela companhia.

15. Os acusados argumentam que as *penny stocks*, por serem negociadas a preços pequenos, expõem-se ordinariamente à maior volatilidade, não sendo, portanto, possível coligir o caráter atípico das oscilações observadas nos dias 13 e 14 de agosto. No entanto, o argumento não me convence, pois que, como já exposto, a detecção de oscilação atípica leva em consideração a volatilidade histórica do papel. Ademais, ainda que fosse acolhido, o argumento não explicaria as flutuações registradas na quantidade de ações e no volume financeiro negociado nos aludidos pregões.

16. Por fim, alguns acusados aduzem que a Companhia não recebeu, nos dias 13 e 14, qualquer ofício da BMF&BOVESPA, ou da CVM, inquirendo sobre as supostas oscilações atípicas. Segundo alegam, tal fato confirmaria a normalidade do comportamento das ações naquele período.

17. Tal alegação, a meu ver, não procede. A ausência de atuação preventiva por parte do regulador e do autorregulador não exime os administradores de companhia aberta do cumprimento de seus deveres regulamentares. Também não afasta a possibilidade de a CVM apurar posteriormente os fatos e apresentar, em sede de processo administrativo sancionador, suas conclusões sobre a regularidade da conduta dos administradores.

18. Como já mencionado, o estudo elaborado pela SMI demonstra, conclusivamente, a ocorrência de oscilações atípicas em relação ao preço e à quantidade negociada de ações de emissão da Prumo, nos dias 13 e 14.8.2013. Desta feita, resta configurada a hipótese, prevista no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002, de divulgação imediata de fato relevante até então mantido sob sigilo pela administração da Companhia.

19. Dito isso, cumpre então verificar se, no caso em apreço, o referido comando normativo foi observado pelos acusados.

### III.2. DA RESPONSABILIDADE DO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES.

20. Começo tal análise por meio do exame da conduta do DRI da Prumo, que tinha conhecimento das negociações com a EIG desde 18.7.2013. Como se sabe, tal profissional, nos termos da regulamentação vigente, é o responsável primário pela prestação ao mercado das informações periódicas e eventuais exigidas das companhias abertas. Sendo assim, competia ao DRI acompanhar o curso dos negócios com papéis da Companhia realizados no mercado de bolsa, de modo a identificar tempestivamente a ocorrência de uma das hipóteses estabelecidas no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002. Constatada a oscilação atípica na negociação das ações, cabia-lhe então proceder à imediata divulgação de fato relevante até então mantido sob sigilo pela administração.

21. No entanto, no caso em apreço, verifica-se que, a despeito das oscilações atípicas registradas no dia 13.8.2013, o DRI apenas providenciou o aviso ao mercado do fato relevante no final do pregão do dia seguinte. Não procedeu, portanto, à *imediata* divulgação de fato relevante no final do pregão do próprio dia 13. Ao agir dessa maneira, contribuiu decisivamente para que as oscilações atípicas (e a provável prática de *insider trading*) perdurassem até o fim do dia 14.

22. O acusado procura justificar sua conduta, apresentando, em sua defesa, duas ordens de argumentos. De uma parte, sustenta que, em linha com os precedentes da CVM, antes da assinatura do Termo de Compromisso com a EIG, não havia fato concreto novo a ser noticiado. Como a Companhia já havia tornado pública, em 25.6.2013, a intenção de realizar negócios e operações societárias envolvendo seus ativos e valores mobiliários, o mercado tinha expectativa de que alguma operação seria anunciada tão logo fossem concluídas as negociações, o que teria sido devidamente providenciado ao final do pregão do dia 14.8.2013. De outra parte, alega diversas razões que o levaram a entender, à luz das circunstâncias do caso, que a divulgação de fato relevante apenas ao final do pregão do dia 14 era mais conveniente para os interesses da Companhia.

23. Quanto ao primeiro grupo de argumentos, o acusado alega, em síntese, que:

- a) tendo em vista o fato relevante divulgado em 25.6.2013, informando o início de negociações com terceiros, envolvendo ativos e valores mobiliários da Companhia, o mercado estava ciente de que alguma operação seria anunciada tão logo fosse celebrada;
- b) a conduta observada pelo DRI estaria em consonância com a orientação firmada pela CVM no julgamento do PAS CVM nº RJ2006/5928, ocorrido em 17.4.2007, segundo a qual bastaria a divulgação inicial das tratativas e, posteriormente, a sua conclusão, não sendo necessário dar publicidade a todas etapas do processo negocial;
- c) antes de firmado o Termo de Compromisso com a EIG na tarde do dia 14.8.2013, não haveria fato novo a ser divulgado ao mercado, mas, apenas expectativas sobre negócio incerto, que poderiam não ser concretizadas;
- d) enquanto não celebrado o referido Termo de Compromisso, mantiveram-se em curso negociações com outros potenciais investidores, de modo que não seria acertada a revelação, no dia 13.8.2013, da intenção da Companhia em fechar negócio com a EIG.

24. A meu ver, contudo, tais argumentos não devem prosperar. É entendimento pacífico desta autarquia que não se exige a formalização do consenso entre as partes para que se considere fato relevante, sujeito à divulgação, a



intenção, manifestada pela prática de atos concretos, de celebrar ato jurídico com terceiro, que possa influir de modo ponderável nos negócios sociais<sup>6</sup>. Sendo assim, as informações de que dispunha a administração da Prumo, no dia 13.8.2013, acerca do estágio das negociações iniciadas em 25 de junho daquele ano, eram passíveis de divulgação ao mercado por meio de aviso de fato relevante.

25. Dada a importância dessas negociações para a continuidade da Companhia, que, repita-se, atravessava singular crise de credibilidade, era de se esperar que os investidores estivessem acompanhando atentamente os desdobramentos desse assunto. Desse modo, qualquer informação nova sobre a evolução do processo negocial se revestia de especial importância para o mercado.

26. Nesse tocante, depreende-se das provas dos autos que, no período compreendido entre 25 de junho e 13 de agosto de 2013, as negociações conduzidas pela administração da Companhia, com vistas a atrair recursos de novo investidor, desenvolveram-se significativamente. Em particular, as tratativas com a EIG, iniciadas em 18 de julho, logo após a assinatura de termo de confidencialidade, se intensificaram a partir de 30 de julho e, no dia 13 de agosto, se encontravam em estágio avançado. Tanto é assim que, nesse dia, o conselho de administração foi convocado para reunião a ser realizada no dia seguinte com o fim de autorizar a diretoria a ultimar o negócio.

27. Em vista disso, parece-me seguro concluir que as informações de que dispunha a administração, no dia 13 de agosto, a respeito da evolução do processo negocial eram, por si só, relevantes e sensivelmente diferentes daquelas veiculadas no fato relevante divulgado em 25.6.2013, que, como visto, limitou-se a noticiar, em termos gerais, a incipiente intenção da Prumo de realizar negócios ou operações societárias com terceiros. Por essa razão, entendo que este aviso de fato relevante não tinha por efeito dispensar a divulgação, obrigatória, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002, de informações atualizadas sobre o curso das negociações, por ocasião das oscilações atípicas verificadas, no dia 13 de agosto, no mercado de ações da Companhia.

28. Nesse ponto, discordo da interpretação atribuída pela defesa à decisão proferida pelo Colegiado da CVM no julgamento do PAS CVM nº RJ2006/5928<sup>7</sup>. Parece-me que o trecho do voto do Diretor-Relator, destacado pelo acusado, está, em realidade, a mencionar, *exemplificativamente*, diferentes maneiras de a companhia aberta proceder à progressiva divulgação de informações sobre a realização de determinado negócio ou operação societária. Assim se lê no referido trecho:

*"Para que um fato relevante seja divulgado não é preciso que se conheçam todos os seus elementos. Muitas vezes, deve se fazer a divulgação aos poucos, à medida que as informações venham a ser produzidas. (...) Da mesma forma, se existem negociações para a aquisição de um concorrente, pode-se divulgar a existência das negociações e, posteriormente, a sua conclusão. Se, quando da conclusão, o preço ainda não estiver determinado, em uma nova oportunidade divulga-se o preço, se for informação relevante."*

29. A leitura do voto não autoriza, a meu ver, a conclusão de que, uma vez divulgada a existência das negociações, é dado à administração aguardar a conclusão do negócio para proceder à divulgação de novo fato relevante, ainda que, nesse íterim, tenha ocorrido oscilação atípica na cotação ou quantidade dos valores mobiliários negociados. O raciocínio da defesa somente me parece correto se nesse intervalo de tempo não ocorrer nenhum dos fatos previstos no art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002, que ensejam a *imediata* divulgação de informações atualizadas sobre o estágio em que se encontram as negociações. Caso contrário, o cumprimento do referido comando normativo é

mandatário, não cabendo à administração ponderar a respeito do momento mais oportuno para divulgar o fato relevante.

30. Diferentemente da defesa, entendo que daquela decisão se depreende uma orientação geral sobre a interpretação da Instrução CVM nº 358/2002 que corrobora a acusação formulada neste caso em face do acusado, pois que, naquela oportunidade, o Colegiado esclareceu que, em certas circunstâncias, a divulgação de informações relevantes sobre determinada negociação deve ser efetuada paulatinamente, não sendo necessário dispor de todos os elementos relativos ao ato jurídico em formação para proceder ao aviso de fato relevante<sup>8</sup>. Desse modo, tal decisão confirma o entendimento, aplicável ao caso em apreço, de que se mostrava exigível a divulgação de fato relevante, no dia 13.8.2013, a respeito do estágio em que se encontravam as negociações conduzidas pela Companhia com terceiros, ainda que o negócio com a EIG ainda não estivesse concluído.

31. Nesse ponto, vale ressaltar que a acusação não afirma nem pressupõe que a administração da Prumo estivesse obrigada a divulgar todas as fases do processo negocial. A acusação, a meu ver com razão, está a afirmar tão só que, uma vez constatada a ocorrência de oscilação atípica na negociação dos papéis da Companhia no dia 13.8.2013, competia ao DRI divulgar *imediatamente* fato relevante ao mercado, informando corretamente o estágio no qual se encontravam as negociações iniciadas em 25.6.2013.

32. Se, como alega a defesa, ainda não havia certeza, naquele momento, com quem a Companhia e o seu acionista controlador iriam fechar negócio, uma vez que diversas negociações estavam sendo conduzidas simultaneamente, tal informação deveria ser refletida no aviso de fato relevante, que competia ao DRI divulgar ao final do pregão do dia 13.8.2013, quando, indiscutivelmente, já estariam disponíveis todas as informações necessárias à apuração das oscilações atípicas ocorridas naquele dia. O importante, repito, era prover aos investidores informações atualizadas sobre a evolução do processo negocial, de maneira a restaurar a simetria informacional entre investidores.

33. Dito isso, cumpre examinar o segundo grupo de argumentos apresentado pelo DRI. Nesse particular, o acusado alega, em síntese, que:

*(i) todas as tratativas em curso, inclusive aquelas mantidas com a EIG, eram protegidas por termos de confidencialidade;*

*(ii) era do interesse da Companhia que as negociações fossem mantidas sob sigilo, pois a sua eventual divulgação poderia enfraquecer a sua posição perante os terceiros interessados, colocando em risco o próprio fechamento da operação, que se mostrava crucial para a continuidade da empresa; e*

*(iii) a publicidade das negociações teria efeito adverso e imprevisível nos negócios bursáteis com ações da Companhia, agravando a volatilidade das cotações.*

34. A meu ver, contudo, tais argumentos, atinentes à oportunidade de divulgação do fato relevante, são desprovidos de eficácia caso esteja presente uma das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002. Como se sabe, fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores, ou os administradores, entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia. No entanto, tal discricionariedade cessa imediatamente quando a informação escapar ao controle, ou se ocorrer oscilação atípica na cotação ou quantidade negociada dos valores mobiliários. Nessas hipóteses, a administração perde a prerrogativa de reter a

informação de maneira a preservar o interesse social, vendo-se obrigada, ao reverso, a proceder prontamente ao aviso de fato relevante.

35. O entendimento ora exposto vem sendo pacificamente adotado pelo Colegiado da CVM, valendo destacar, entre outras tantas, a decisão proferida recentemente no julgamento do PAS CVM nº RJ2015/12594<sup>9</sup>, na qual o Relator assim se manifestou:

*"Diante do contexto acima relatado, não tenho dúvidas de que realmente existia à época interesse legítimo da Companhia a ser resguardado, nos termos do caput do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002. Não se pode negar a importância do dever de informar o mercado sobre os negócios da Companhia, porém tal direito à informação não é absoluto, como reconhecido pela CVM ao admitir tal exceção, e pela própria Lei nº 6.404, de 1976, em seu art. 157, §5º.*

*Entretanto, como já exposto acima, a referida exceção deixa de prevalecer sobre a ampla divulgação na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 6º da mesma Instrução, isto é, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta, ou a eles referenciados."*

36. Em outra oportunidade<sup>10</sup>, o Colegiado, acompanhando o voto do Relator, ressaltou que:

*"Portanto, caso ocorra uma oscilação atípica na cotação dos valores mobiliários, é obrigatória a divulgação do fato relevante mantido em sigilo, ainda que não se saiba ao certo se essa oscilação decorre ou não do fato relevante. Ressalte-se que esse não é um mero capricho de nossa regulamentação. A permissão para não divulgação de fato relevante é algo excepcional dentro de um sistema que, como o nosso, visa a assegurar a todos os investidores acesso imediato e simultâneo à informação. Obviamente, essa permissão excepcional só pode vigorar enquanto se tem absoluta certeza de que nenhum investidor teve acesso privilegiado à informação. Caso se tenha qualquer indício do contrário, como a oscilação atípica na cotação dos valores mobiliários, deve-se exigir a divulgação imediata da informação."*

37. Com efeito, nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002, sobrepo-se, ao legítimo interesse da companhia em conservar sigilosa a informação relevante, a tutela ao bom funcionamento do mercado de valores mobiliários, prevalecendo, nessas situações, a necessidade de restaurar prontamente a simetria informacional entre investidores, de modo a estancar o risco de negociação com informação privilegiada.

38. Tal providência se impõe ainda que a administração não disponha de indícios específicos de vazamento da informação, pois a oscilação atípica nos parâmetros de negociação dos valores mobiliários constitui, por si só, evidência suficiente da provável ocorrência de *insider trading*, apta a justificar, como medida saneadora, a imediata divulgação do fato relevante.

39. Nesse contexto, parece-me descabida a alegação do acusado de que a divulgação de fato relevante antes de celebrado o negócio com a EIG seria nociva ao mercado de ações da Companhia, *agravando* a sua volatilidade. Ao reverso, é a sua omissão que teve por consequência a continuação das oscilações atípicas ao longo do dia 14.8.2013 em relação à cotação, à quantidade negociada e ao volume financeiro. Ao não esclarecer prontamente ao mercado o estágio em que se encontravam as negociações, o DRI permitiu que persistisse toda sorte de especulação sobre a questão, inclusive de que o negócio já estaria definido.

40. Também cabe uma palavra sobre o argumento atinente ao sigilo assegurado contratualmente às tratativas mantidas com a EIG e outros potenciais investidores. Cumpre esclarecer que um eventual compromisso de confidencialidade assumido pela Companhia não pode se sobrepor ao cumprimento, pelos administradores e acionistas controladores, das obrigações estabelecidas na regulamentação vigente.

41. Em suma, pelas razões acima expostas, considero que o acusado Marcus Botrel se omitiu indevidamente de divulgar fato relevante ao final do pregão do dia 13.8.2013, restando, assim, configurada a infração ao art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002, combinado com o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76.

### **III.3 DA RESPONSABILIDADE DO ACIONISTA CONTROLADOR E DOS CONSELHEIROS**

42. Examinada a conduta do DRI, passo então a analisar a responsabilidade dos demais acusados, a saber, o acionista controlador e conselheiro de administração, Eike Batista, e os conselheiros de administração: Roberto Senna, Eliezer Batista, Luiz França, Carlos Paiva, Flávio Godinho, Samir Zraick e Aziz Ammar.

43. É consenso nesta autarquia que a responsabilidade dos demais administradores, acionistas controladores, membros do conselho fiscal e demais órgãos estatutários é subsidiária àquela atribuída ao diretor de relações com investidores, que, como já dito, é o executivo diretamente encarregado do cumprimento das diversas obrigações de informação impostas às companhias abertas.

44. Mostra-se, nesse tocante, aplicável o comando previsto no art. 3º, §2º, da Instrução CVM nº 358/2002, segundo o qual acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, que "tenham conhecimento pessoal de ato ou fato relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, inclusive na hipótese do parágrafo único do art. 6º desta Instrução, somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou fato relevante à CVM" (grifou-se).

45. Em vista disso, parece correto concluir que o cumprimento do preceito estabelecido no art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002 é exigível do administrador que não seja DRI caso reunidos os seguintes fatos:

*(i) o conhecimento da informação até então mantida sob sigilo;*

*(ii) descontrole no acesso à informação relevante ou oscilação atípica no preço, cotação ou quantidade negociada de valores mobiliários; e*

*(iii) constatação da omissão do DRI no cumprimento do dever de divulgar imediatamente a informação ao mercado.*

46. Reunidos tais pressupostos, o administrador tem o dever de proceder à imediata divulgação do fato relevante, sujeitando-se, em caso de descumprimento, às sanções administrativas.

47. No presente caso, acusação e defendentes controvertem a respeito do serviço de *clipping* contratado pela Prumo para a obtenção diária das matérias publicadas na imprensa que fossem de seu interesse. De acordo com o Termo de Acusação, os conselheiros de administração recebiam o *clipping* e, por

consequência, tiveram acesso às diversas matérias que noticiaram as variações expressivas nas cotações dos papéis de emissão da Companhia, nos dias 13 e 14 de agosto de 2013. Desse modo, para a acusação, restaria comprovada a ciência das oscilações atípicas por parte dos acusados.

48. Estes últimos, em contrapartida, alegam que o serviço de *clipping* era destinado exclusivamente aos diretores e integrantes do departamento de relações com investidores da Companhia. Nessa direção, mencionam o teor dos esclarecimentos prestados pelo DRI ainda no curso do procedimento apuratório que precedeu este processo sancionador.

49. Embora assista razão aos acusados, a controvérsia a respeito do destinatário do serviço de *clipping* não me parece decisiva para o julgamento das condutas dos administradores, à luz do comando previsto no art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002.

50. Vale lembrar que, nos termos do art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, o dever de informar e, notadamente, o dever de divulgar fato relevante ocorrido nos negócios da companhia aberta incumbe a todos os administradores e, por extensão, aos membros do conselho fiscal e dos demais órgãos com previsão estatutária. Ao acionista controlador, dada a posição peculiar de comando que ocupa no seio da companhia, também se atribui obrigação semelhante.

51. Ainda que se reconheça a divisão de competências e responsabilidades, estabelecida nas Instruções CVM nº 358/2002 e 480/2009, entre, de um lado, o diretor de relações com investidores e, de outro, os demais administradores, acionistas controladores, conselheiros fiscais e integrantes de órgãos estatutários, é certo que estes últimos devem desempenhar com diligência as atribuições relativas ao dever de informação que lhe são reservadas nos termos da legislação vigente.

52. No contexto do comando previsto no art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002, isso significa que as pessoas acima mencionadas devem dotar-se dos meios necessários para que estejam em condições de verificar eventual descontrole da informação, ou oscilação atípica nos negócios envolvendo valores mobiliários da companhia e, ainda, a eventual omissão do diretor de relações com investidores no cumprimento do dever de divulgar imediatamente o fato relevante. Dessa forma, e valendo-me de uma expressão em voga nos dias atuais, tais pessoas estariam efetivamente atuando como uma “segunda linha de defesa”, tal como pretendido pela norma da CVM.

53. No caso ora em apreço, tais considerações me levam a entender que o fato de o conselheiro, ou acionista controlador, não ter acesso ao serviço de *clipping* poderia ser interpretado, ao menos em tese, de duas maneiras distintas, ora como indicativo de que não estava em condições de constatar as oscilações atípicas relacionadas à cotação das ações da Prumo, ora como indício de que não vinha zelando pelo cumprimento da obrigação que lhe cabia nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002.

54. De todo modo, como já mencionado acima, a controvérsia a respeito do serviço do *clipping* não me parece decisiva, pois outras razões justificam a absolvição dos acusados.

55. De acordo com as provas dos autos, os conselheiros Eike Batista e Roberto Senna tomaram conhecimento das tratativas no dia 23.7.2013. No entanto, não estou convencido de que estivessem em condições de constatar a omissão do DRI, dado o curto lapso de tempo transcorrido entre o início das oscilações atípicas e a divulgação intempestiva do fato relevante. Tal episódio, com efeito, perdurou por

apenas dois pregões, de modo que não me parece razoável concluir que os acusados dispunham de tempo hábil para verificar a ocorrência de oscilações atípicas na negociação dos papéis da Companhia, constatar a omissão do DRI e, em seguida, proceder, pessoalmente, à divulgação do fato relevante.

56. Cuida-se de lapso temporal insuficiente para que os acusados decidissem intervir diretamente na condução de atividade desempenhada, ordinariamente, por diretor específico, de quem se esperava o bom cumprimento das obrigações de informação previstas na regulamentação da CVM. Nessas circunstâncias, a meu ver, era dado aos acusados confiar de boa-fé na atuação diligente e tempestiva do DRI.

57. Em relação aos conselheiros Eliezer Batista, Luiz França, Carlos Paiva, Flávio Godinho, Samir Zraick e Aziz Ammar, resta ainda mais evidente a ausência de tempo hábil à constatação da omissão do DRI, uma vez que tomaram conhecimento das negociações em curso na reunião de conselho de administração realizada na manhã do dia 14.8.2013. Desta feita, não se poderia exigir deles que, em menos de um dia, tivessem concluído que o DRI não estava cumprindo a contento seus deveres e que seria necessária a divulgação de fato relevante antes de encerrado o pregão.

58. Concluo, portanto, que não se encontra configurada a infração ao disposto no art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002, combinado com o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, por parte dos administradores Eike Batista, Roberto Senna, Eliezer Batista, Luiz França, Carlos Paiva, Flávio Godinho, Samir Zraick e Aziz Ammar.

#### **IV. DAS RESPONSABILIDADES**

59. Em conclusão, examinadas as provas e os argumentos dos acusados, voto, com base no inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385/76, pela condenação de Marcus Botrel à pena de multa de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), por não ter divulgado, ao final do pregão do dia 13.8.2013, por meio de aviso de fato relevante, o estágio em que se encontravam as negociações iniciadas no dia 25.6.2013, inclusive as mantidas com a EIG, que levariam à assinatura do contrato com esta última no dia seguinte, em infração ao disposto no art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002, combinado com o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976.

60. Voto também pela absolvição de Eike Batista, Roberto Senna, Eliezer Batista, Luiz França, Carlos Paiva, Flávio Godinho, Samir Zraick e Aziz Ammar da acusação de infração ao disposto no art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002, combinado com o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976.

É como voto.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2017.

Pablo Renteria  
DIRETOR-RELATOR

-----  
<sup>1</sup> "Art. 6º. (...) Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente, ou por meio do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese de a informação escapar ao controle, ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados."

<sup>2</sup> "Art. 154. (...) §4º. Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia."

<sup>3</sup> Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

<sup>4</sup> PAS CVM RJ2006/8572, Relator-Diretor Otavio Yazbek, julgado em 16.3.2010.

<sup>5</sup> Tal metodologia já foi apreciada e avalizada pelo Colegiado em outras oportunidades. V. PAS CVM nº RJ2013/10321, Relator-Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado em 18.3.2015; PAS CVM nº RJ2015/12595, Relator-Diretor Gustavo Borba, julgado em 13.12.2016.

<sup>6</sup> V. notadamente o PAS CVM nº RJ2006/5928, julgado em 17.4.2007, no qual o Relator Diretor Pedro Marcílio assim ressaltou: "Não se exige que a informação seja definitiva, ou esteja formalizada para que se considere um fato relevante e, portanto, sujeito ao dever de divulgação. Basta que a informação não seja meramente especulativa, mera intenção, não baseada em fatos concretos. Informações sobre atos bilaterais (contratos, reestruturações societárias etc.) podem ser divulgáveis, independentemente de consenso entre as partes, desde que uma delas já tenha tomado a decisão de realizar o negócio, fazer uma oferta de compra ou tenha a intenção de prosseguir uma negociação ou concluir uma negociação em andamento. Nesses casos, divulga-se a intenção, mas não a conclusão do negócio".

<sup>7</sup> Relator-Diretor Pedro Marcílio.

<sup>8</sup> Este entendimento foi confirmado, entre outros, pelo PAS CVM nº RJ2012/14871, Relatora-Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, julgado em 26.11.2013; e pelos PAS CVM nº RJ2013/2400 e PAS CVM nº RJ2013/7916, em ambos, Relatora-Diretora Luciana Dias, julgado em 18.3.2015.

<sup>9</sup> Relator-Diretor Roberto Tadeu, julgado em 6.12.2016.

<sup>10</sup> PAS CVM nº RJ2008/5752, Relator-Diretor Marcos Pinto, julgado em 27.01.2009.

### **Declaração de Voto do Diretor Gustavo Borba na Sessão de Julgamento do PAS CVM nº RJ2014/6225 realizada em 18 de abril de 2017.**

1. Conforme regras da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/2002, a possibilidade de manter informação relevante em sigilo cessa quando a "informação escapar ao controle", ou se houver indício de vazamento de informações, que, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 6º da supracitada Instrução, configura-se com a "oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados".

2. Desta forma, diante da oscilação atípica na cotação do valor mobiliário, ou no seu volume de negociação, não há mais a possibilidade de manutenção de informação relevante em sigilo, impondo-se, assim, a imediata divulgação da informação relevante pelo Diretor de Relações com os Investidores, com o que se busca nivelar as informações disponíveis aos investidores, preservando-se o tratamento isonômico que deve prevalecer em um mercado saudável e justo.

3. Nessa linha, e já ingressando no caso em tela, cumpre inicialmente observar que a questão central consiste na apreciação das circunstâncias de fato ocorridas nos dias 13 e 14 de agosto de 2013, para, então, conforme o caso, definir se realmente ficou configurada a oscilação atípica na cotação das ações, ou no volume de negociações; ou, se, diante do quadro de grande volatilidade a que na época estavam submetidas as ações da LLX Logística S.A. ("LLX"), antiga denominação de Prumo Logística S.A., não se teria configurado de forma clara a oscilação atípica no volume e no preço das ações.

4. Em sendo confirmada a situação de atipicidade nas negociações, passar-se-ia à apreciação da questão subsequente, relacionada ao momento em que ficou realmente configurada a oscilação atípica no volume, ou na cotação, dos ativos e, consequentemente, quando se tornou imperativa a divulgação de fato relevante.

5. Inicialmente, manifesto o meu entendimento de que essas circunstâncias fáticas devem ser analisadas com parcimônia pela CVM, uma vez que a análise a

*posteriori* dos fatos permite uma apreciação muito mais instruída, detalhada, refletida e panorâmica do que a que pode o DRI realizar durante a dinâmica dos acontecimentos.

6. Não se pode submeter o DRI a uma postura histórica que o obrigue a divulgar sucessivas informações diante de oscilações que não são claramente atípicas, uma vez que isso provocaria efeitos colaterais igualmente danosos ao mercado, que, nessa hipótese, receberia uma enxurrada de informações precipitadas e incompletas, que também poderiam acarretar distorções, bem como dissimular, por meio do excesso, as informações realmente relevantes.

7. A avaliação do DRI, nessas circunstâncias, deve ser serena e ponderada, de modo a que o afastamento do sigilo apenas ocorra quando configurada, de forma clara e refletida, a oscilação atípica, sob pena de que o DRI fique submetido a atuar em terreno nebuloso, sujeito a incertezas que são incompatíveis com uma apreciação adequada e técnica da situação.

8. No dia 13 de agosto de 2013, houve um volume de negociação de pouco mais de R\$25 milhões nas ações ordinárias de emissão da LLX e uma valorização de aproximadamente 17% desses papéis.

9. A análise realizada pela SMI (fls. 257-261) entendeu que teria havido, no dia 13, oscilação atípica na cotação das ações, mas, não haveria atipicidade, pelo parâmetro adotado pela área técnica, no volume de negociação do ativo nesse dia.

10. De fato, quando se analisa o histórico do volume de negociação das ações da antiga LLX, verifica-se que, durante o ano de 2013, o volume de negociação em diversos dias foi superior a R\$25 milhões.

11. Ressalve-se, contudo, que o volume de negociação foi inequivocamente alto, mesmo não tendo sido considerado atípico na análise realizada pela SMI (fls. 259).

12. Quanto à valorização das ações no dia 13, que foi de 17,27%, mesmo considerando a volatilidade das ações da LLX naquela época, constata-se que ela estava fora dos padrões do período anterior, inclusive segundo os critérios adotados pela SMI, que utilizou um período relativamente longo em sua análise [60 pregões (fls.259)].

13. A defesa tenta demonstrar que a oscilação no preço não foi realmente atípica, e, para tanto, cita algumas oscilações ocorridas desde março de 2013 (certamente, as maiores oscilações) que transitaram, em geral, no patamar, negativo, ou positivo, de aproximadamente 10%.

14. Em apenas um dia (26.06.2013), durante esse longo período de seis meses, verifica-se uma oscilação positiva superior a 17%, mas, tal oscilação deve ser considerada por ter ocorrido no dia imediatamente posterior ao da divulgação de fato relevante (25.06.2013).

15. Excluindo-se esse dia, cumpre informar que, conforme exposto pela defesa, as maiores oscilações ocorreram em 20.06.2013 (valorização de 16,5%) e, no dia 12.07.2013 (desvalorização de 22,3%). Em outros dias apresentaram valorização de aproximadamente 10% (04 e 07 de março, e 10 de abril); 12% (15 de julho); e 8% (19 e 23 de julho, e 9 de agosto). Desvalorizações no patamar de aproximadamente 10% também foram comuns nesse período de seis meses, conforme se pode verificar na tabela de fls. 630-634.

16. Reconhece-se, portanto, que havia uma grande volatilidade na cotação das ações da LLX, o que pode ter influenciado o entendimento do DRI de que não teria ocorrido oscilação atípica no dia 13.



17. Desta forma, considerando o volume de negociação não atípico e que a valorização atípica ocorreu dentro de um contexto de grande volatilidade, até entendendo ser defensável a posição do DRI, mas, por outro lado, não tendo dúvida de que o comportamento das negociações das ações do dia 13, se não foi inequivocamente atípico, impunha, ao menos, uma atenção especial do DRI, uma vez que o quadro geral do dia 13 deveria ter acendido um sinal de alerta ("*red flag*") quanto à possibilidade de ter ocorrido o vazamento da informação relevante, até mesmo porque havia um memorando de entendimento, sobre tema muito relevante, em estágio avançado de negociação, tanto que foi assinado no dia seguinte.

18. Assim, diante do contexto nebuloso do dia 13, o DRI deveria ter especial cuidado e atenção quanto ao comportamento das ações no dia seguinte, 14.08.2013; uma vez que, a se confirmar os indícios ambíguos de vazamento das informações esboçados no dia anterior, impunha-se a imediata divulgação da informação, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002.

19. Não se está a dizer que o DRI precisa, ordinariamente, acompanhar, a cada meia hora, o volume de negociação e a valorização das ações. Contudo, em situações excepcionais, quando há um comportamento da ação fortemente fora dos padrões, cabe ao DRI avaliar a situação no transcorrer dos acontecimentos, para, observados os parâmetros de razoabilidade, sob a perspectiva da gravidade e do tempo de percepção e reação, cumprir a obrigação legal de divulgação imediata da informação relevante, em face da configuração da oscilação atípica, de modo a evitar o prolongamento do dano ao mercado.

20. No caso, a situação limítrofe ocorrida no dia 13 impunha um dever excepcional de monitoramento especial das ações do dia 14, o que não foi observado pelo DRI, tanto que, já nas primeiras horas do dia 14, verificou-se um volume de negociações de mais de R\$10 milhões<sup>1</sup>, o que impunha, somado às circunstâncias do dia anterior, a imediata divulgação do fato relevante.

21. Em síntese: a soma da situação nebulosa do dia 13 com o comportamento do mercado no início do dia 14 configurou um quadro de inequívoca oscilação atípica na cotação e no volume de negociação, impondo-se a imediata divulgação do fato relevante no estágio em que se encontrava.

22. Observe-se que o comportamento das ações não deve ser analisado em cada dia como sendo um ambiente isolado, uma vez que o vazamento de informações relevantes produz, muitas vezes, feitos que se protraem no tempo, impondo-se, por conseguinte, diante da ambiguidade do primeiro dia, a soma das evidências "brandas" do dia 13 com a situação do início do pregão do dia 14, que iria confirmar a suspeita quanto ao vazamento, ou demonstrar a inconsistência dessa possibilidade.

23. Assim, ao não divulgar a informação relevante no início do dia 14, quando se confirmaram os indícios mais brandos verificados na véspera, ficou configurada, de forma clara, a violação ao art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002.

24. Do exposto, com a ressalva da fundamentação supra, acompanho o voto do Diretor-Relator.

É como voto.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2017.

Gustavo Tavares Borba  
DIRETOR

-----

<sup>1</sup> O gráfico abaixo sobre as negociações das ações no dia 14 é esclarecedor:

